

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1431/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด ภูเก็ต
นาย สม คำ แก้ว

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 286

ป.วิ.อ. มาตรา 227

ความผิดฐาน ดำรงชีพ จากระายได้ของหญิงซึ่ง ค่าประเวณีตามป.อ. มาตรา 286 นั้น จะต้อง ได้ความว่าจำเลยไม่มีปัจจัยอย่างอื่นอันปรากฏสำหรับดำรงชีพ หรือไม่มีปัจจัยอันพอเพียงสำหรับดำรงชีพจึงจะลงโทษจำเลยได้ เมื่อโจทก์นำสืบได้ แต่ เพียงว่าจำเลยได้รับเงิน ค่าบริการจากหญิงซึ่ง ค่าประเวณีเท่านั้น โดย ไม่ นำสืบให้เห็นว่า จำเลยไม่มีปัจจัยอย่างอื่นอันปรากฏสำหรับดำรงชีพ หรือไม่มีปัจจัย อันพอเพียง สำหรับดำรงชีพ การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิด ฐาน ดำรงชีพ อยู่ จากระาย ได้ของหญิงซึ่ง ค่าประเวณี.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286, 91พระราชบัญญัติปราบการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 มาตรา 8

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติปรามการค้า
ประเวณี พ.ศ. 2503 มาตรา 8 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286, 91 ลงโทษตามพ
ราชราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 มาตรา 8 จำคุก 2 เดือน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 286 จำคุก 8 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 78 แล้ว จำคุก 5 ปี 5 เดือน 10 วัน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 286 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้มีปัญหาว่าจำเลยดำรงชีพจากรายได้ของหญิงซึ่งค้า
ประเวณีอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286 หรือไม่ เห็นว่า
ความผิดฐานดำรงชีพจากรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณีตามมาตรานี้ นั้น จะต้องได้
ความว่าจำเลยไม่มีปัจจัยอย่างอื่นอันปรากฏสำหรับดำรงชีพ หรือไม่มีปัจจัยอันพอ
เพียงสำหรับดำรงชีพจึงจะลงโทษจำเลยได้ เมื่อโจทก์นำสืบได้แต่เพียงว่าจำเลยรับ
เงินค่าบริการจากนางสาวจันทร์เพ็ญ และนางสาวอำไพ ซึ่งทำการค้าประเวณีเท่านั้น
โดยไม่นำสืบให้เห็นว่าจำเลยไม่มีปัจจัยอย่างอื่นอันปรากฏสำหรับดำรงชีพหรือไม่มี
ปัจจัยอันพอเพียงสำหรับดำรงชีพทั้งจำเลยเคยให้การไว้ในชั้นสอบสวนและเบิกความ
ในชั้นศาลว่าเป็นพนักงานรับใช้ในโรงแรมและร้านอาหาร มีเงินเดือนเดือนละ 2,000
บาท กับอาศัยอยู่ที่โรงแรมที่ดำเนินการโดยนางนิตยาซึ่งเป็นญาติกัน ข้อเท็จจริงจึง
ฟังไม่ได้ว่าจำเลยไม่มีปัจจัยอย่างอื่นอันปรากฏสำหรับดำรงชีพหรือไม่มีปัจจัยพอ
เพียงสำหรับดำรงชีพการกระทำของจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานดำรงชีพอยู่จากราย
ได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณี..."

พิพากษายืน.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ศาลฎีกาได้วางหลักไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาหลายฉบับว่า การที่จะฟังว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286 ฐานดำรงชีพจากรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณีนั้น โจทก์มีหน้าที่ต้องนำเสนอให้ได้ความว่า จำเลยไม่มีปัจจัยอย่างอื่นอันปรากฏสำหรับดำรงชีพหรือไม่มีปัจจัยอันพอเพียงสำหรับดำรงชีพตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 286 วรรคสองด้วย ดังเช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2562/2523, 2267/2527, 3942/2530, 1895/2531 และ 3142/2531 แม้จำเลยรับสารภาพแต่เมื่อสืบพยานโจทก์ประกอบคำรับสารภาพของจำเลย โจทก์ไม่สืบถึงความข้อนี้ ศาลฎีกาก็กักฟ้องโจทก์ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3706/2527 หรือถ้าจำเลยสืบได้ว่าจำเลยมีรายได้จากการประกอบอาชีพอื่นพอดำรงชีพ แม้จะได้รับเงินส่วนแบ่งจากหญิงซึ่งค้าประเวณีก็ไม่ได้มีความผิดตามมาตรานี้ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2555/2521, 883/2522 คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ก็ตัดสินตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่กล่าวข้างต้น ซึ่งผู้เขียนเข้าใจว่าศาลฎีกาตีความว่า ความในวรรคสองของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286 เป็นองค์ประกอบของความผิดซึ่งรวมอยู่กับวรรคหนึ่งหรือเป็นบทนิยามของคำว่า "ดำรงชีพอยู่แม้เพียงบางส่วนจากรายได้ของ

หญิงซึ่งค้าประเวณี" แต่มีนักกฎหมายบางท่าน เช่น อาจารย์หยุด แสงอุทัย อาจารย์
สุรศักดิ์ลิขสิทธิ์วัฒนกุล เห็นว่า องค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมาย
มาตรา 286 อยู่ที่วรรคหนึ่งเท่านั้น ส่วนวรรคสองนั้นเป็นบทสันนิษฐานของกฎหมาย
ว่า ผู้นั้นได้มีการดำรงชีพจากรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณีตามวรรคหนึ่งหรือไม่
เท่านั้น ผู้เขียนเห็นด้วยกับความเห็นของนักกฎหมายทั้งสองท่านนี้ เพราะความใน
วรรคสองไม่มีระวางโทษ จึงไม่น่าจะเป็นบทบัญญัติที่เป็นองค์ประกอบของความผิด
และถ้อยคำตอนท้ายของวรรคสอง (3) ว่า...ให้ถือว่าผู้นั้นดำรงชีพอยู่จากรายได้ของ
หญิงในการค้าประเวณี เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจได้ว่ามิได้เป็นเช่นนั้น" วรรค
สองจึงน่าจะเป็นเพียงบทสันนิษฐานของกฎหมายเท่านั้น ไม่ใช่องค์ประกอบความผิด
ดังนั้นเมื่อโจทก์นำสืบให้ได้ว่าจำเลยได้รับเงินส่วนแบ่งรายได้จากหญิงซึ่งค้าประเวณีก็
น่าจะเพียงพอให้ถือว่าดำรงชีพอยู่แม้เสี่ยงบางส่วนจากรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณี
แล้ว โจทก์จึงไม่ต้องนำสืบให้ได้ความว่า จำเลยไม่มีปัจจัยอย่างอื่นอันปรากฏสำหรับ
ดำรงชีพหรือไม่มีปัจจัยอันพอเพียงสำหรับดำรงชีพ การตีความว่าประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 286 วรรคสองเป็นองค์ประกอบของความผิดแยกต่างหากหรือรวมอยู่
กับวรรคหนึ่งหรือเป็นบทนิยามของวรรคหนึ่งนั้น มีผลให้ความผิดตามมาตรา 286
ถูกกำหนดโดยฐานะทางเศรษฐกิจของผู้กระทำ ผู้ที่จะกระทำความผิดฐานนั้นได้จะ
ต้องเป็นคนยากจนเท่านั้น ส่วนผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็จะมีโอกาสกระทำความ
ผิดฐานนี้ได้ ทั้ง ๆ ที่ความเป็นผู้มีฐานะดีทางเศรษฐกิจอาจจะเกิดจากการบังคับขู่เข็ญ
เอารัดเอาเปรียบหญิงซึ่งค้าประเวณี. สุพจน์แสงประชากร.